



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 באוגוסט 2024

1786

א' באב התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד-2024 1312

הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 33 בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 33(א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הרשות מצאה כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר הוא אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינות לאמץ הוראות המאפשרות לבצע חילוט "בשווי". ארגון ה-FATF (The Financial Action Task Force) אשר אליו התקבלה ישראל כחברה בשנת 2018, אף הזכיר בדו"ח הביקורת על ישראל משנת 2018 את העדר האפשרות לחילוט "בשווי" במסגרת הענקת עזרה משפטית, וליקוי זה נמנה בדו"ח עם רשימת הפעולות לביצוע, אשר סווגו בתיעדוף גבוה. לנוכח החשיבות שרואה הקהילה הבין-לאומית בכלי החילוט "בשווי", העדר אפשרות לחילוט רכוש כזה במסגרת חוק עזרה משפטית מעורר קושי במישור הבין-לאומי, פוגע ביכולתה של מדינת ישראל ליטול חלק במאבק בפשיעה חוצת גבולות, ואף מבדל אותה ממעגל המדינות המעניקות עזרה כזו באופן הדדי.

על כן, מוצע לתקן את סעיף 33(א) לחוק עזרה משפטית ולהחליף את פסקה (2) שבו באופן שיהיה ניתן להעניק עזרה משפטית למדינה אחרת לצורך אכיפתו של צו חילוט זה, הן לגבי רכוש הקשור בעבירה (פסקאות משנה (א) ו-(ב) המוצעות) והן לגבי רכוש בשווי רכוש כאמור (פסקת משנה (ג) המוצעת).

עוד מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת תוכל לבקש אכיפת צו חילוט זר לגבי רכוש "בשווי" רק אם היה ניתן לבקש את חילוט אותו רכוש לפי הדין בישראל, לו היה הליך החילוט בקשר לאותו רכוש מתקיים בישראל. כך למשל, כאשר צו החילוט הזר נוגע לעבירות שחילוט רכוש הקשור אליהן היה נדון בישראל לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), אזי הרשות המוסמכת רשאית לבקש את אכיפת הצו לחילוט רכוש "בשווי" רק אם היה ניתן לבקש את חילוט אותו רכוש לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון. כך ניתן להבטיח כי במסגרת חוק עזרה משפטית לא יתאפשר בפועל חילוט מסוג שהדין הישראלי עצמו אינו מאפשר, ואשר אינו משקף את האיוונים שאומץ קבע המחוקק בישראל בהקשר זה.

יובהר כי ההסדר המוצע בפסקה (2)(ג) כאמור נועד לאמץ את כלל ההסדרים לפי הוראות הדין בישראל הנוגעים לשאלת הרכוש "בשווי" שניתן לבקש את חילוטו, ובכלל זה ההסדרים הנוגעים לחילוט רכוש אחר של הנידון, למשל ההסדר הקבוע בסעיף 136 לפקודת הסמים המסוכנים וההסדר בדבר מימוש החילוט מתוך רכושו של אדם אחר, על פי הוראות סעיף 21(א) לחוק איסור הלבנת הון.

סעיף 1 סעיף 33(א) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק עזרה משפטית), קובע כי הרשות המוסמכת רשאית לפנות לבית המשפט לצורך אכיפתו של צו חילוט זר לגבי רכוש הנמצא בישראל, לבקשתה של מדינה אחרת, אם התקיימו כל אלה:

- (1) הצו ניתן בשל עבירה, שאילו נדונה בישראל היתה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה;
- (2) מצאה הרשות כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט הזר שימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה, הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה, כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

ככלל, ישראל מעניקה למדינות זרות עזרה משפטית לאכיפת צווי חילוט זרים של רכוש הנמצא בישראל, לרבות סעדים זמניים לצורך הבטחת החילוט, בהתחשב במחויבותה הבין-לאומית, לרבות מכוח אמנות בין-לאומיות שעליהן היא חתומה. בקשות אלה נבחנות על ידי הרשות המוסמכת במטרה לוודא את תקינותן ואת קיומו של בסיס מספק לבקשה, לרבות בהיבט הראייתי, בהתאם לאמור בסעיף 33(ב) לחוק עזרה משפטית. כמו כן במסגרת השיח בין המדינות, מתקיימת בדיקה כי לא כבר חולט רכוש אחר בהליך במדינה הזרה, באופן שעלול להביא לכפל חילוט במקרה של אישור הבקשה בישראל.

בהתאם לפסקה (2) של סעיף 33(א) לחוק עזרה משפטית כנוסחה היום, הרכוש שלגביו ניתן להעניק עזרה משפטית הוא רכוש "בעין", אשר יש לו קשר לעבירה עצמה. זאת, בעוד חלק מהסדרי החילוט על פי הדין בישראל מאפשרים גם תפיסה וחילוט של רכוש אחר, בשווי של רכוש כאמור, במקום לחלט את הרכוש הקשור לעבירה (להלן – חילוט "בשווי").

כלי החילוט "בשווי" של רכוש הקשור בעבירה, מהווה כלי רב ערך בזירת האכיפה הכלכלית, וזאת בייחוד לנוכח האפשרויות הפשוטות והמגוונות הקיימות בעידן הנוכחי להלבנה ולהסתרה של הרכוש "בעין", הקשור ישירות בעבירה. אף הקהילה הבין-לאומית הכירה זה מכבר בחשיבותו של כלי זה, וכמה אמנות רבי-צדדיות שישראל צד להן, כגון אמנות UNCAC ו-UNTOC, מעודדות

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"ו, עמ' 927.

(א) רכוש שנעברה בו העבירה או ששימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(ב) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה;

(ג) רכוש בשווי רכוש כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב), שהיה ניתן לבקש את חילוטו לפי הוראות הדין בישראל לו היה הליך החילוט בקשר לאותו רכוש מתקיים בישראל³⁴;

2. בסעיף 34 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

תיקון סעיף 34

(ד) על החלטה בבקשה למתן צו אכיפה, על ביצוע צו כאמור או על ביטולו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הדין שהיו חלות על החלטה בבקשה למתן צו חילוט, ובכלל זה סייגים למתן הצו, על ביצוע צו חילוט או על ביטולו, לפי העניין, לו היה צו החילוט ניתן בישראל³⁵.

ביטול סעיפים
עד 37

3. סעיפים 35 עד 37 לחוק העיקרי – בטלים.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 לנוכח ההסדרים המוצעים בסעיפים 1 ו-2 להצעת החוק, המפנים להוראות הדין בישראל, אין עוד צורך בהסדרי החילוט הייחודיים הקבועים בסעיפים 35 עד 37 לחוק עזרה משפטית, ומוצע למחוק סעיפים אלה.

וזה נוסחם של סעיפים 35 עד 37 לחוק עזרה משפטית, שמוצע למוחקם:

"סייגים לחילוט רכוש"

35. (א) בית המשפט לא ייתן צו אכיפה אלא לאחר שנתן למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע, הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(ב) בית המשפט לא ייתן צו אכיפה אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש, כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ומבלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.

(ג) בית המשפט לא ייתן צו אכיפה, אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש ולבני משפחתו הגרים עמו, יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.

(ד) בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מיטלטלין, שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

ביטול חילוט

36. (א) מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי חוק זה (להלן – המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו אכיפה, רשאי לבקש מאת בית המשפט שנתן את הצו – לבטל את הצו.

סעיף 2 לצד ההוראה המוצעת בפסקת משנה (ג) של סעיף 33(א)(2) לחוק עזרה משפטית, הנוגעת לשאלת הרכוש שניתן לחלט ומסמיכה לחלט גם רכוש "בשווי" אם חילוטו היה מתאפשר לו היה הליך החילוט מתקיים בישראל (ראו דברי ההסבר לסעיף 1 לעיל), מוצע לתקן את סעיף 34 לחוק עזרה משפטית שעניינו צו לאכיפת צו חילוט זה, ולקבוע בסעיף קטן (ד) שבו הוראה בדבר החלטת הוראות הדין בישראל גם ביחס להיבטים דיוניים וסוגיות נלוות נוספות של ההליך למתן צו אכיפה כאמור.

כך, מוצע לקבוע כי על החלטה בבקשה למתן צו אכיפה, על ביצועו של צו האכיפה ועל ביטולו, יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הדין בישראל שהיו חלות אילו היה צו החילוט ניתן בישראל. למשל, בהתאם להוראה זו, אם בקשה לעזרה משפטית נוגעת לעבירה שהייתה נידונה בישראל לפי חוק איסור הלבנת הון, הרי ההוראות בדבר צווי חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון יחולו על ההחלטה בבקשה למתן צו האכיפה, למשל לענין סייגים לחילוט רכוש וזכויות טוען לזכות ברכוש בהליך וכן ההוראות בדבר ביצוע הצו או ביטולו. זאת, לצד הוראת סעיף 33(א)(2)(ג) המוצעת לעיל שלפיה יהיה ניתן לחלט את הרכוש "בשווי" שהיה ניתן לחלט על פי חוק איסור הלבנת הון. אימוץ הוראות הדין הישראלי בשני ההיבטים האמורים: הן בשאלת הרכוש שניתן לחלט לפי הדין בישראל (כמוצע בסעיף 33(א)(2)(ג)) והן בסוגיות הנלוות להליך החילוט (כמוצע בסעיף 34(ג)), מאפשר להבטיח כי מתן עזרה משפטית לגבי רכוש "בשווי" יבוצע בהתאם לאיזונים שקבע המחוקק בישראל. יובהר, כי אימוץ ההסדרים הקיימים בהוראות הדין בישראל בסעיף המוצע אינו חל רק על הליכים שבהם מבוקש רכוש "בשווי", אלא על כלל הבקשות לאכיפת צווי חילוט (גם לגבי רכוש "בעין").

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "שבקשר אליו מתקיים או אמור להתקיים הליך משפטי בפני רשות שיפוטית זרה, בשל מעשה שאילו נעשה בישראל היה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה" יבוא "בקשר להליך שיפוטית שמתקיים או אמור להתקיים לפני רשות שיפוטית זרה";
- (2) סעיף קטן (ג) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

תיקונו של סעיף 33(א)(2) כמוצע בסעיף 1 לעיל יאפשר לא רק חילוט רכוש "בשווי" במקרים המתאימים, אלא גם מתן סעד זמני לגבי רכוש "בשווי" הרכוש הקשור לעבירה, לצורך הבטחת חילוט הרכוש בעתיד לבקשת המדינה הזרה. מכיוון שכך מוצע למחוק את הדרישה בסעיף 39(א) שלפיה הרשות המוסמכת רשאית להעביר לפרקליט המחוז בקשה לסעד זמני רק בנוגע לרכוש "שבקשר אליו מתקיים או אמור להתקיים הליך משפטי", כלומר הרכוש עצמו, "בעין". חלף כך, מוצע לקבוע כי ניתן להעביר בקשה כאמור אם מדובר ברכוש בקשר להליך שיפוטית שמתקיים או אמור להתקיים לפני רשות שיפוטית זרה, כלומר גם בקשות הנוגעות לרכוש "בשווי", במקרים המתאימים.

נוסף על כך, כדי לבטל כפילות בסעיף 39(א), מוצע למחוק את הדרישה הקבועה בסעיף זה שלפיה ההליך המשפטי מתקיים בשל מעשה שאילו נעשה בישראל היה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה. דרישה מקבילה כבר מעוגנת ממילא בסעיף 33(א)(1), וסעיף 39(א) מפנה אליה.

לפסקה (2)

סעיף קטן (ג) של סעיף 39 לחוק עזרה משפטית קובע לאמור:

"(ג) הרשות המוסמכת לא תעביר בקשה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן המדינה המבקשת נתנה התחייבויות מספיקות לתשלום פיצויים כאמור בסעיף 140(ז), ואולם רשאית הרשות המוסמכת שלא לדרוש התחייבויות כאמור, מנימוקים מיוחדים שיירשמו."

לפי סעיף קטן זה, מתן ההתחייבות הוא תנאי מקדמי לפניית הרשות המוסמכת לפרקליט המחוז בבקשה לסעד זמני בעבור הרכוש הנמצא בישראל. לצד זאת, נקבע בסעיף כי ניתן לוותר על התחייבות כאמור מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

מאז חוקק חוק עזרה משפטית, לא קיבלה הרשות המוסמכת התחייבות כנדרש בסעיף קטן זה. זאת, מאחר שמרבית מדינות העולם מסרבות לספק התחייבויות כאלה או שאין להן אפשרות חוקית לספקן. כמו כן, מדינת ישראל מעולם לא נדרשה לספק התחייבות דומה במסגרת בקשות לעזרה משפטית שביקשה ממדינות זרות, ומנגנון מעין זה אינו תואם את הפרקטיקה של שיתוף הפעולה הבינ-לאומי בנושא זה. לנוכח זאת, מוצע למחוק את סעיף קטן

(ב) בקשה לביטול צו אכיפה תוגש בתוך שנתיים מיום מתן הצו, או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.

(ג) ביטול בית המשפט את צו האכיפה, יצווה על החזרת הרכוש למבקש או על תשלום תמורתו מאוצר המדינה, אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציווה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש, יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו האכיפה או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר משישה חודשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו האכיפה.

(ד) ביטול בית המשפט את צו האכיפה, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.

(ה) צו להחזרת הרכוש או צו התשלום, יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישים ימים מיום נתינתם.

חילוט רכוש אחר

37. נתן בית המשפט צו אכיפה, והרכוש הועבר לקונה בתום לב או שהוכרח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של מי שנגדו ניתן הצו, או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של אותו אדם, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה בצו האכיפה; בית המשפט רשאי לתת צו, כאמור, לפי בקשת האדם שנגדו ניתן הצו."

סעיף 4 לפסקה (1)

סעיף 39 לחוק עזרה משפטית עוסק בבקשה של מדינה אחרת לסעד זמני לצורך הבטחתו של רכוש הנמצא בישראל. לפי סעיף קטן (א) של הסעיף האמור אם ביקשה מדינה אחרת שיינתן סעד זמני להבטחתו של רכוש הנמצא בישראל שבקשר אליו מתקיים או אמור להתקיים הליך משפטי לפני רשות שיפוטית זרה, בשל מעשה שאילו נעשה בישראל היה מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה, רשאית הרשות המוסמכת, אם התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 33(א)(2) ו-(ב), בשינויים המחויבים, להעביר את הבקשה לפרקליט מחוז. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור קובע כי פרקליט מחוז רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לתת צו לסעד זמני כמפורט באותו סעיף קטן.

(1) בסעיף קטן (ה)4, במקום "מי שטוען לזכות ברכוש כאמור בסעיף 35" יבוא "מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע";

(2) בסעיף קטן (ה)2, במקום "הוראות סעיף 35 יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין צו זמני לפי סעיף זה" יבוא "על צו זמני כאמור בסעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הדין בישראל שהיו חלות על סייגים לחילוט לו היה ניתן צו זמני בישראל, וכן לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע את טענותיו".

6. סעיף 43 לחוק העיקרי – בטל.

ביטול סעיף 43

דברי הסבר

לפסקה (2)

בהמשך למחיקת סעיף 35 לחוק עזרה משפטית כאמור לעיל והחלת הסייגים למתן צו חילוט על פי הוראות הדין בישראל בנוגע לצו אכיפה (ראו דברי ההסבר לסעיף 2 לעיל), מוצע לקבוע כי גם לעניין של בקשה למתן צו זמני לפי סעיף 40(ה)2, יחולו הוראות הדין בישראל בדבר סייגים למתן הצו שהיו חלות אילו היה ניתן צו זמני בישראל.

נוסף על כך, מכיוון שזכויות הטוען לזכות ברכוש הקבועות כיום בסעיף 35(א) אינן מנויות תמיד עם הסייגים לחילוט בהסדרי החקיקה השונים, מוצע לציין במפורש בסעיף 40(ה)2 כי יש להעניק למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע, הזדמנות להשמיע את טענותיו, כפי שקבוע בסעיף 35(א) בנוסחו כיום. זאת, בתוך הותרת הסמכות המסורה לבית המשפט בהתאם לסיפה של סעיף 40(ה)2, לתת צו זמני ולדחות את הדיון בטענת הטוען לזכות ברכוש, למועד הדיון במתן צו האכיפה.

סעיף 6 בהתאם לאמור בדברי ההסבר לתיקון סעיף 39 לחוק עזרה משפטית (ראו סעיף 4 לדברי ההסבר לעיל), ומאותם טעמים, מוצע למחוק גם את סעיף 43 לחוק האמור, הדורש מתן התחייבות של המדינה המבקשת לצורך פיצוי הניזוק במקרה שבו הרכוש לא יחולט בשל ביטול צו החילוט בישראל.

וזה נוסחו של סעיף 43 לחוק עזרה משפטית, שמוצע למחוק:

"התחייבות המדינה המבקשת"

43. על אף האמור בסעיף 42, לא יועבר הרכוש למדינה המבקשת, אלא אם כן נתנה אותה מדינה התחייבות שאם יבוטל צו החילוט בישראל לגבי הרכוש שהועבר אליה, תישא המדינה המבקשת בכל ההוצאות המפורטות בסעיף 36, ואולם רשאי שר המשפטים שלא לדרוש התחייבות כאמור, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

(ג) של סעיף 39. במקביל, מוצע בסעיף 6 להצעת החוק למחוק את סעיף 43 שעניינו התחייבות המדינה המבקשת לצורך העברת רכוש שחולט, כפי שיפורט בהמשך. סעיפים אלה הם בבחינת "אות מתה", ואינם עולים בקנה אחד עם ההדירות המאפיינת את תחום העזרה המשפטית.

סעיף 5 סעיף 40 לחוק עזרה משפטית עוסק במתן צו זמני כללי לפי בקשתה של מדינה אחרת.

בכל הנוגע לסייגים למתן הצו, קובע סעיף 40(ה)2 כי הוראות סעיף 35, העוסק בסייגים לחילוט רכוש, יחולו בשינויים המחויבים, גם לעניין צו זמני לפי סעיף זה. סעיף 40(ה)4 המתייחס לסמכות בית המשפט להאריך את תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד במקרה שבו המשיב הוזמן דיון ולא התייצב לדיון, מפנה בהגדרה "משיב" לסעיף 35 האמור.

נוכח ההצעה למחוק את סעיף 35 כאמור לעיל, מוצעים תיקונים בסעיף 40 לחוק עזרה משפטית, כפי שיפורט להלן.

לפסקה (1)

סעיף קטן (ה) קובע בפסקה (4) כי בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על 30 ימים, אם המשיב הוזמן דיון באחת הדרכים המנויות בסעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בתוך 30 ימים מיום שניתן הצו במעמד צד אחד, ולא התייצב לדיון. "המשיב" מוגדר לעניין זה, כ"מי שטוען לזכות ברכוש כאמור בסעיף 35". מוצע לתקן את ההתייחסות ל"משיב" בסעיף 40(ה)4 ולציין במפורש כי מדובר בטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

